



PUTUSAN
Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Revinaia Octora Alias Vivi Binti Rekso Sandhi Yudo
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Mutiara Tasik Regency Blok 1/13 RT.005 RW.002, Sukamulya, Bungusari, Tasikmalaya, Jawa Barat (KTP), Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 RT.027 RW.008, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta (Tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Revinaia Octora Alias Vivi Binti Rekso Sandhi Yudo ditangkap tanggal 7 September 2025 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Perempuan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 8 November 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2026 sampai dengan tanggal 10 Maret 2026;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dalam perkaranya, meskipun hak untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberikan dan disampaikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 11 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 11 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REVINAIYA OCTORA alias VIVI Binti REKSO SANDHI YUDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dan melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diubah dalam ketentuan Pasal 609 ayat (1) KUHP Nasional Jo Pasal 20 huruf c KUHP Nasional Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 20 huruf c KUHP Nasional Jo Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REVINAIYA OCTORA alias VIVI Binti REKSO SANDHI YUDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no 082321556131

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, karena ia menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa REVINAIYA OCTORA alias VIVI Binti REKSO SANDHI YUDO bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA Alias BENY Bin RASILI HARDIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2025 bertempat di kamar terdakwa Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 RT.027 RW.008 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 sekira pukul 20.15 di kamar terdakwa, saksi BENY HARDI PUTRA Alias BENY Bin RASILI HARDIANTO mengatakan kepada terdakwa jika temannya yang bernama REVOLT menjual tembakau sintetis dan berkata "Kamu orang Sunda ngobrolnya lancar sama REVOLT tolong pesenin." Selanjutnya terdakwa menghubungi REVOLT melalui no 081519000415 dan menyampaikan "Kata BENY teman kamu jual tembakau sintetis" dan dijawab REVOLT "Ada seratus dapat seratus 1r". Selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



menyampaikan kepada saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO "Ben seratus 1r jadi pesan ga?" dan dijawab saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO "Pesen aja pakai uang kamu dulu ya"

- Bahwa kemudian terdakwa memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik terdakwa ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO) setelah itu terdakwa ketiduran. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dibangunkan oleh saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO dan mengatakan "REVOLT sudah di depan kamar" selanjutnya REVOLT masuk dan meletakkan satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar terdakwa. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.
- Bahwa selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO mengambil paper dan terdakwa mengambil tembakau sintesis lalu ditaburkan di atas paper dan dilinting. Setelah jadi satu linting lalu dibakar dan dihisap oleh saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu diberikan kepada terdakwa selanjutnya kepada REVOLT dan teman REVOLT sampai habis kemudian REVOLT dan temannya pulang sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO membuat satu linting dan dihisap bersama dengan terdakwa sampai habis.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda DIY. Saat diamankan terdakwa yang tinggal di kost nomor 16 sedang bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO selaku penghuni kamar kost no 11 berada di dalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang duduk di dalam kamar terdakwa sedangkan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO sedang keluar dari kamar mandi kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggledahan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :



- a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
- b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok liting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) liting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar terdakwa.

- Bahwa terhadap saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO setelah dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098 sedangkan di kamar saksi No. 11 ditemukan :

- 1) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi : -
 - a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tangki air kloset duduk kamar mandi

- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.-
- 4) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2825/NNF/2025 tanggal 8 september 2025 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Budi Santoso,S.Si,M.Si, dengan kesimpulan :

1. BB-7014/2025/NNF, BB-7015/2025/NNF, BB-7021/2025/NNF, BB-7022/2025/NNF, BB-7023/2025/NNF (A) BB-7023/2025/NNF (B) berupa batang, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-7016/2025/NNF dan BB-7017/2025/NNF berupa daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UNDANG-UNDANGRI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB-7018/2025/berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UNDANG-UNDANGRI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. BB-7019/2025/NNF berupa daun dalam dalam linting rokok diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. BB-7020/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa REVINAIYA OCTORA alias VIVI Binti REKSO SANDHI YUDO bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA Alias BENY Bin RASILI HARDIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr.REVOLT (DPO) dan temannya REVOLT (DPO) pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 sekira jam 18.00 WIB dan Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2025 bertempat di kamar terdakwa Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 RT.027 RW.008 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO di kamar terdakwa menggunakan ganja bersama dengan cara saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO ganja dipisahkan dari rantingnya kemudian ganja diletakkan di paper dan dilinting. Selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO mengambil ganja sebanyak 6 (enam) linting dan membakar dengan korek api lalu dihisap sebanyak 8 (delapan) hisapan kemudian diberikan kepada terdakwa, begitu seterusnya sampai habis.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO mengatakan kepada terdakwa jika temannya yang bernama REVOLT menjual tembakau sintetis dan berkata "Kamu orang Sunda ngobrolnya lancar sama REVOLT tolong pesenin." Selanjutnya terdakwa menghubungi REVOLT melalui no 081519000415 dan menyampaikan "Kata BENY teman kamu jual tembakau sintetis" dan dijawab REVOLT "Ada seratus dapat seratus 1r". Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO "Ben seratus 1r jadi pesan ga?" dan dijawab saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO "Pesen aja pakai uang kamu dulu ya"
- Bahwa kemudian terdakwa memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik terdakwa ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dibangunkan oleh saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO dan mengatakan "REVOLT sudah di depan kamar" selanjutnya REVOLT masuk dan meletakkan satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar terdakwa. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.
- Bahwa selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO mengambil paper dan terdakwa mengambil tembakau sintetis lalu ditaburkan di atas paper dan dilinting. Setelah jadi satu linting lalu dibakar dan dihisap oleh saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu diberikan kepada terdakwa selanjutnya kepada REVOLT dan teman REVOLT sampai habis kemudian REVOLT dan temannya pulang sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO membuat satu linting dan dihisap bersama dengan terdakwa sampai habis.
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No.Lab : L-289373 an.REVINAIYA OCTORA dengan hasil pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan urine Narkoba 6P Tetrahydrocannabinol (THC) POSITIF (+)
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO dan Sdr.REVOLT serta temannya REVOLT dalam

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



menggunakan narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMANANG, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO diamankan tim Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB di kamar terdakwa Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 RT.027 RW.008 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang duduk di dalam kamar terdakwa (kamar 16) sedangkan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO sedang keluar dari kamar mandi kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO digeledah.
- Bahwa dalam penggledahan terdakwa di kamar 16 ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard nomer 082321556131 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;



- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar terdakwa.

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard nomer : 082234464098, lalu dilanjutkan di kamar saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO nomer 11 ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi : -
 - a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;berada dalam tangki air kloset duduk kamar mandi
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.-
- 4) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:



- a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui m-Banking BCA milik terdakwa ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO).
 - Bahwa pada saat saksi datang bersama dengan tim, kamar terdakwa terdapat asap sisa pembakaran namun saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO habis menghisap lintingan ganja bersama atau tidak.

2. APRI RIYALDI MUDYA IRIAN JAYA, S.H., diibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani.
- Bahwa saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB telah mengamankan terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO di kamar terdakwa Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 RT.027 RW.008 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang duduk di dalam kamar terdakwa sedangkan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO sedang keluar dari kamar mandi kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggledahan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
- b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar terdakwa.

- Bahwa terhadap saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO setelah dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098 sedangkan di kamar saksi No. 11 ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :
 - a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- berada dalam tangki air kloset duduk kamar mandi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.-
 - 4) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik terdakwa ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO).
- Bahwa pada saat saksi datang bersama dengan tim, kamar terdakwa terdapat asap sisa pembakaran namun saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO habis menghisap lintingan ganja bersama atau tidak.
3. BONAVENTURA PARAMUDITYA WISNU, dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani.
 - Bahwa saksi selaku pemilik kost tempat tinggal terdakwa dan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB tim Ditresnarkoba Polda DIY telah mengamankan terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO di kamar terdakwa Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 RT.027 RW.008 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta milik saksi.
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang duduk di dalam kamar terdakwa sedangkan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARDIANTO sedang keluar dari kamar mandi kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggledahan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :

- a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
- b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar terdakwa.

- Bahwa terhadap saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO setelah dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098 sedangkan di kamar saksi No. 11 ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :-
 - a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- berada dalam tangki air kloset duduk kamar mandi
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.-
- 4) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:
- a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.
4. Saksi RB HENDRA PRADHANA WAHYUKUSUMA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani.
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT.027 RW.008 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta dimana saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO dan terdakwa tinggal.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB, saksi diundang oleh tim Ditresnarkoba Polda DIY untuk menyaksikan penggledahan di rumah kost milik saksi BONAVENTURA PARAMUDITYA WISNU.
 - Bahwa saat itu tim Ditresnarkoba Polda DIY telah mengamankan terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO di kamar terdakwa Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 RT.027 RW.008 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang duduk di dalam kamar kosnya, sedangkan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



HARDIANTO sedang keluar dari kamar mandi di kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggledahan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :

- a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
- b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar terdakwa.

- Bahwa terhadap saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO setelah dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098 sedangkan di kamar saksi No. 11 ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :
 - a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
berada dalam tangki air kloset duduk kamar mandi
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.-
- 4) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:
- a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.
5. Saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi adalah pacar dari terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 00.05 WIB, saat saksi berada di kos kamar nomor 11 milik terdakwa, membuka IG teman saksi FEBY (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan akun **Naumi_aNagata** lalu saksi DM IG dan memesan ganja. Selanjutnya saksi melakukan transfer lewat Sea Bank dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi FEBY TRISNO alias FEBY alias Y Bin YATNO.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 WIB, paket datang berupa kardus warna abu dengan lakban warna bening dengan pengirim atas nama FEBY alamat lupa penerima IQBAL YOGYA (DPO) atas nama BENY alamat kost saksi. Setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) almunium foil yang didalamnya berisi batang, daun dan biji ganja berat sekira 2 kg (dua) kilogram lalu terdakwa simpan dalam koper



warna biru tua selanjutnya koper diletakkan di atas almari baju di kamar saksi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 saksi meminta kepada terdakwa untuk memesan tembakau sintesis kepada REVOLT dengan mengatakan kepada terdakwa jika temannya yang bernama REVOLT menjual tembakau sintesis dan berkata "Kamu orang Sunda ngobrolnya lancar sama REVOLT tolong pesenin." Selanjutnya terdakwa menghubungi REVOLT melalui nomer 081519000415 dan menyampaikan "Kata BENY teman kamu jual tembakau sintesis" dan dijawab REVOLT "Ada seratus dapat seratus 1r". Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi "Ben seratus 1r jadi pesan ga?" dan dijawab saksi "Pesen aja pakai uang kamu dulu ya"
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui m-Banking BCA milik terdakwa ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dibangunkan oleh saksi dan mengatakan "REVOLT sudah di depan kamar" selanjutnya REVOLT masuk dan meletakkan satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar terdakwa. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil paper dan terdakwa mengambil tembakau sintesis lalu ditaburkan di atas paper dan dilinting. Setelah jadi satu linting lalu dibakar dan dihisap oleh saksi sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu diberikan kepada terdakwa selanjutnya kepada REVOLT dan teman REVOLT sampai habis kemudian REVOLT dan temannya pulang sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya saksi membuat satu linting dan dihisap bersama dengan terdakwa sampai habis.
- Bahwa masih di hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO bersama dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang keluar dari kamar mandi di kamar terdakwa REVINAIYA OCTORA Alias VIVI Binti REKSO SANDHI YUDO.
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
 - e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
 - f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

Ditemukan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar terdakwa nomor 16 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta sedangkan di kamar saksi ditemukan :

- 1) 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098, ditemukan pada saat tersangka pegang di kamar nomor 16 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta.
- 2) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;

b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;

Ditemukan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar saksi;

3) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;

4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.

5) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:

a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO meminta terdakwa memesan tembakau sintesis kepada REVOLT dengan mengatakan kepada terdakwa jika temannya yang bernama REVOLT menjual tembakau sintesis dan berkata "Kamu orang Sunda ngobrolnya lancar sama REVOLT tolong pesenin." Selanjutnya terdakwa menghubungi REVOLT melalui nomer 081519000415 dan menyampaikan "Kata BENY teman kamu jual tembakau sintesis" dan dijawab REVOLT "Ada seratus dapat seratus 1r". Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO "Ben seratus 1r jadi pesan ga?" dan dijawab saksi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO "Pesen aja pakai uang kamu dulu ya"

- Bahwa kemudian terdakwa memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui m-Banking BCA milik terdakwa ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dibangunkan oleh saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO dan mengatakan "REVOLT sudah di depan kamar" selanjutnya REVOLT masuk dan meletakkan satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar terdakwa. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.
- Bahwa selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO mengambil paper dan terdakwa mengambil tembakau sintesis lalu ditaburkan di atas paper dan dilinting. Setelah jadi satu linting lalu dibakar dan dihisap oleh saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu diberikan kepada terdakwa selanjutnya kepada REVOLT dan teman REVOLT sampai habis kemudian REVOLT dan temannya pulang sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO membuat satu linting dan dihisap bersama dengan terdakwa sampai habis.
- Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta datang tim resnarkoba Polda DIY dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO. Saat itu terdakwa sedang duduk di dalam kamar terdakwa sedangkan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO sedang keluar dari kamar mandi di kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggledahan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131 ditemukan di atas meja.
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No.Lab : L-289373 an.REVINAIYA OCTORA dengan hasil pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan urine Narkoba 6P Tetrahydrocannabinol (THC) POSITIF (+).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang berupa :
1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
- b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard nomer 082321556131;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkankan dan di bacakan pula Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No.Lab : L-289373 a.n. REVINAIYA OCTORA dengan hasil pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan urine Narkoba 6P *Tetrahydrocannabinol* (THC) POSITIF (+).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO melalui terdakwa dengan cara menelepon ke nomor 081519000415 memesan tembakau gorila kepada

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui m-Banking BCA milik terdakwa ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September sekira pukul 01.00 WIB, REVOLT datang lalu masuk dan meletakkan satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar terdakwa. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.
- Bahwa selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO, terdakwa, REVOLT dan teman REVOLT memakai tembakau gorila sampai habis 1 (satu) linting kemudian REVOLT dan temannya pulang sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO membuat satu linting dan dihisap bersama dengan terdakwa sampai habis.
- Bahwa masih di hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta datang tim resnarkoba Polda DIY dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya sedangkan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO baru keluar dari kamar mandi di kamar terdakwa.
- Bahwa telah dilakukan penggledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131 ditemukan di atas meja.
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No.Lab : L-289373 an.REVINAIYA OCTORA dengan hasil pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan urine Narkoba 6P *Tetrahydrocannabinol* (THC) POSITIF (+).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar terdakwa.

- Bahwa di kamar saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO ditemukan :

1) (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098, ditemukan pada saat tersangka pegang di kamar nomor 16 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta.

2) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :

- a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
- b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;

Ditemukan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar saksi nomor 11 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta.

- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



5) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:

a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 00.05 WIB, saat saksi berada di kos kamar nomor 11 membuka IG temannya saksi FEBY (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan akun **Naumi_aNagata** lalu saksi DM IG dan memesan ganja. Selanjutnya saksi melakukan transfer lewat Sea Bank dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi FEBY TRISNO alias FEBY alias Y Bin YATNO.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 WIB, paket datang berupa kardus warna abu dengan lakban warna bening dengan pengirim atas nama FEBY alamat lupa penerima IQBAL YOGYA (DPO) atas nama BENY alamat kost saksi. Setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) almunium foil yang didalamnya berisi batang, daun dan biji ganja berat sekira 2 kg (dua) kilogram lalu terdakwa simpan dalam koper warna biru tua selanjutnya koper diletakkan di atas almari baju di kamar saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Kesatu, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Karena dakwaan di susun dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulatif maka akan dibuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dipersidangan, bahwa perbuatan yang didakwakan terjadi pada tanggal 7 September 2025 (*tempus delicti*), sehingga berkenaan dengan penentuan ketentuan hukum yang berlaku, perlu memperhatikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru) yang efektif sejak 2 Januari 2026.

Menimbang, bahwa terkait hukum materiil, oleh karena perbuatan dilakukan sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan asas *lex temporis delicti* dan Pasal 3 KUHP Nasional, ketentuan yang diterapkan adalah KUHP Nasional.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut juga dengan KUHP Nasional yang berbunyi "Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana" dan dalam Pasal 618 KUHP Nasional yang berbunyi "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional dan Pasal 618 KUHP Nasional, maka Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diubah dalam ketentuan Pasal 609 ayat (1) KUHP Nasional Jo Pasal 20 huruf a, b, c KUHP Nasional Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
3. tanpa hak atau melawan hukum;
4. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I .

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan ini, para terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama REVINAIYA OCTORA alias VIVI Binti REKSO SANDHI YUDO setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa sudah benar orangnya dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah secara bersama-sama melakukan artinya sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan atau orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga mereka harus melakukan anasir pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO meminta kepada terdakwa untuk memesan tembakau sintesis kepada REVOLT dengan mengatakan kepada terdakwa jika temannya yang bernama REVOLT menjual tembakau sintesis dan berkata “Kamu orang Sunda ngobrolnya lancar sama REVOLT tolong pesenin.” Selanjutnya terdakwa menghubungi REVOLT melalui no 081519000415 dan menyampaikan “Kata BENY teman kamu jual tembakau sintesis” dan dijawab REVOLT “Ada seratus dapat seratus 1r”. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO “Ben seratus 1r jadi pesan ga?” dan dijawab saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO “Pesen aja

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



pakai uang kamu dulu ya". Kemudian terdakwa memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik terdakwa ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dibangunkan oleh saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO dan mengatakan "REVOLT sudah di depan kamar" selanjutnya REVOLT masuk dan meletakkan satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar terdakwa. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.

Menimbang, bahwa seperti terungkap dalam pertimbangan di atas, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, terdakwa bersama dengan Saksi Beny Hardi Putra, Revolt dan teman Revolt senyatanya telah memiliki narkoba dalam bentuk tembakau sintetis. Terdakwa dalam rangkaian peristiwa ini adalah berperan sebagai orang yang menyampaikan pesan saksi Beny Hardi Putra kepada Revolt untuk membeli tembakau sintetis, dan Terdakwa juga yang mengizinkan m-Bankingnya digunakan untuk pembayaran keperluan itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa jelas telah turut serta memiliki tembakau sintetis bersama-sama dengan saksi saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelaku dalam hal ini para terdakwa adalah bersifat melawan hukum walaupun dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat tanpa hak dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa harus ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Jadi yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya pada diri seseorang.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau undang-undang, dalam perkara ini perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan dan dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum tersebut maksudnya adalah perbuatan materiil yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO melalui terdakwa dengan cara menelepon ke nomor 081519000415 memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui m-Banking BCA milik terdakwa ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September sekira pukul 01.00 WIB, REVOLT datang lalu masuk dan meletakkan satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar terdakwa. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.
- Bahwa selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO, terdakwa, REVOLT dan teman REVOLT memakai tembakau gorila sampai habis 1 (satu) linting kemudian REVOLT dan temannya pulang sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO membuat satu linting dan dihisap bersama dengan terdakwa sampai habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata, Terdakwa bersama saksi Beny Hardi Putra, Revolt dan temanya telah memiliki dan menyimpan tembakau sintesis adalah tanpa ijin pihak berwenang, karena

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebenarnya hanya seorang mahasiswa yang tidak memiliki urusan terkait tembakau sintetis dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 4 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tembakau gorila, sinte atau *synthetic cannabinoid* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat serta barang bukti yang saling berkaitan satu sama lain, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO meminta kepada terdakwa untuk memesan tembakau sintetis kepada REVOLT dengan mengatakan kepada terdakwa jika temannya yang bernama REVOLT menjual tembakau sintetis dan berkata "Kamu orang Sunda ngobrolnya lancar sama REVOLT tolong pesenin." Selanjutnya terdakwa menghubungi REVOLT melalui no 081519000415 dan menyampaikan "Kata BENY teman kamu jual tembakau sintetis" dan dijawab REVOLT "Ada seratus dapat seratus 1r". Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO "Ben seratus 1r jadi pesan ga?" dan dijawab saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO "Pesen aja pakai uang kamu dulu ya". Kemudian terdakwa memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik terdakwa ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dibangunkan oleh saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO dan mengatakan "REVOLT sudah di depan kamar" selanjutnya REVOLT masuk dan meletakkan satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar terdakwa. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO mengambil paper dan terdakwa mengambil tembakau sintetis lalu ditaburkan di atas paper dan dilinting. Setelah jadi satu linting lalu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



dibakar dan dihisap oleh saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu diberikan kepada terdakwa selanjutnya kepada REVOLT dan teman REVOLT sampai habis kemudian REVOLT dan temannya pulang sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO membuat satu linting dan dihisap bersama dengan terdakwa sampai habis.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta datang tim resnarkoba Polda DIY dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO. Saat itu terdakwa sedang duduk di dalam kamar terdakwa sedangkan saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO sedang keluar dari kamar mandi kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggledahan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :

- a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
- b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;



- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
- 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa bersama saksi Beny Hardi Putra telah memiliki tembakau sinte/synthetic cannabinoid yang ternyata berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu maka Penuntut Umum akan melanjutkan membuktikan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 20 huruf a, b, c KUHP Nasional Jo Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam uraian unsur yang sama dalam dakwaan kesatu, maka selanjutnya pertimbangan unsur *a quo* Majelis ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini juga telah terbukti sebagaimana dalam uraian unsur yang sama dalam dakwaan kesatu, maka selanjutnya pertimbangan unsur *a quo* Majelis ambil alih pula sebagai pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan kedua ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah tindakan menggunakan sesuatu (seperti wewenang, barang atau kesempatan) secara tidak benar, keliru, atau tidak sesuai peruntukannya, sering kali untuk tujuan yang tidak sah atau menguntungkan diri sendiri. Ini melibatkan penyelewengan, perlakuan salah, atau tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat, baik tanaman (ganja) maupun sintetis, yang jika dikonsumsi dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO meminta kepada terdakwa untuk memesan tembakau sintetis kepada REVOLT dengan mengatakan kepada terdakwa jika temannya yang bernama REVOLT menjual tembakau sintetis dan berkata "Kamu orang Sunda ngobrolnya lancar sama REVOLT tolong pesenin." Selanjutnya terdakwa menghubungi REVOLT melalui nomer 081519000415 dan menyampaikan "Kata BENY teman kamu jual tembakau sintetis" dan dijawab REVOLT "Ada seratus dapat seratus 1r". Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO "Ben seratus 1r jadi pesan ga?" dan dijawab saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO "Pesen aja pakai uang kamu dulu ya". Kemudian terdakwa memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik terdakwa ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dibangunkan oleh saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO dan mengatakan "REVOLT sudah di depan kamar" selanjutnya REVOLT masuk dan meletakkan satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar terdakwa. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO mengambil paper dan terdakwa mengambil tembakau sintetis lalu ditaburkan di atas paper dan dilinting. Setelah jadi satu linting lalu dibakar dan dihisap oleh saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu diberikan kepada terdakwa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kepada REVOLT dan teman REVOLT sampai habis kemudian REVOLT dan temannya pulang sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya saksi BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO membuat satu linting dan dihisap bersama dengan terdakwa sampai habis.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No.Lab : L-289373 an.REVINAIYA OCTORA dengan hasil pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan urine Narkoba 6P Tetrahydrocannabinol (THC) POSITIF (+).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata tembakau sintetis yang telah di beli oleh Terdakwa bersama saksi Beny Hardi Putra setelah mereka terima lalu digunakan bersama-sama dengan cara dilinting dengan kertas paper menyerupai rokok kemudian dihisap bersama-sama secara bergantian.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium juga terbukti urine Terdakwa positif mengandung Narkoba 6P Tetrahydrocannabinol (THC)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi juga dalam diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu, maupun Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, demikian pula tidak terdapat adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah pula dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya akan majelis sikapi dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard nomer 082321556131 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Institut Seni Indonesia jurusan Seni Rupa Murni semester 3.
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No.Lab : L-289373 an.REVINAIYA OCTORA dengan hasil pemeriksaan urine Narkoba 6P Tetrahydrocannabinol (THC) POSITIF (+).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Revinaia Octora Alias Vivi Binti Rekso Sandhi Yudo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum turut serta memiliki narkoba golongan I dan menyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard nomer 082321556131;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026, oleh kami, Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunaryanto, S.H, M.H., Setyaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDI SUHENDRO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Juanita Indah Suryani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Sunaryanto, S.H, M.H

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

ttd.

Setyaningsih, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI SUHENDRO, SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37